

1504427-44.2021.8.26.0320

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Ricardo Truite Alves

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/08/2022

... tem insulfilm. Tem antecedentes criminais por tráfico de drogas e estava em regime aberto. Já foi condenado em outro tráfico de drogas. Deixou o automóvel por volta das 7h40min e o largou com uma pessoa, depois foi embora. Conhece LUIS de vista, não conhece YGOR. Nenhuma das roupas apresentadas eram dele. Na sua casa foi encontrado dinheiro da sua mulher, ela recebeu décimo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504427-44.2021.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504427-44.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2347672/2021 - DEL.INV.GER. LIMEIRA, 16214219 - DEL.INV.GER. LIMEIRA, 343/21/820 - DEL.INV.GER. LIMEIRA, 2347672 - DEL.INV.GER. LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

YGOR HENRIQUE VICTOR e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

YGOR HENRIQUE VICTOR, CARLOS VINÍCIUS ANJOS DE LIMA e LUIS GUILHERME DE MATOS, qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso no artigo 157, §2º, inciso II (concurso de pessoas) e §2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do Código Penal.

Consta do incluso inquérito policial que, em 20 de dezembro de 2021, por volta das 10h20min, na Rua João Dadona, nº 629, Jardim Nova Suíça, nas dependências do estabelecimento "Comercial Quesada", nessa cidade e comarca, os acusados subtraíram, para proveito comum, bens alheios móveis pertencentes ao estabelecimento comercial acima mencionado, a saber, R\$12.000,00 (doze mil reais) e três aparelhos telefônicos mediante violência física e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra as vítimas Edilson de Jesus Quesada, Dorival Quesada Filho e Flávia Renata Amo Quesada.

Segundo se apurou, os acusados, previamente intencionados à prática do delito de roubo, se dirigiram até o estabelecimento vítima encapuzados, a bordo de um veículo Ford Ka, sendo que dois indivíduos portavam armas de fogo e o outro arma branca do tipo faca. Já no local, os três indivíduos subjugaram as vítimas, determinando que elas deitassem no chão, mediante emprego de armas de fogo e arma branca.

Em seguida, YGOR pegou a vítima Edilson e o levou até outra sala, onde danificou a porta e subtraiu a quantia de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) que lá estava. Na sequência, YGOR obrigou Edilson a abrir um cadeado existente em alçapão existente na referida sala, desferindo-lhe uma coronhada na cabeça e, após verificar que nada existia no local, desferiu mais uma coronhada na cabeça da vítima, causando-lhe lesão.

Posteriormente, os indivíduos subtraíram mais a quantia de R\$5.000,00 (cinco mil reais) que estavam na caixa e R\$1.000,00 (mil reais) que estavam na gaveta do caixa do estabelecimento comercial, dinheiro em notas trocadas. Por fim, os réus subtraíram três aparelhos celulares que lá estavam, deixando o local a bordo do veículo Ford Ka.

Após os fatos, os acusados deixaram o local a bordo do veículo Ford Ka de cor preta, cujas placas haviam sido retiradas para a prática do delito.

Após investigações preliminares, policiais civis conseguiram elucidar que o delito tinha sido praticado pelos réus a bordo do veículo Ford Ka, placas DZJ 5237, de propriedade do irmão de CARLOS, sendo que as placas tinham sido ocasionalmente retiradas para a prática delitativa. Após esses elementos informativos, a polícia civil cumpriu diversos mandados de busca e apreensão na casa dos acusados.

Durante o cumprimento dos mandados, os policiais encontraram em poder de YGOR a quantia de R\$628,00 (seiscentos e vinte e oito reais) em notas diversas e roupas idênticas àquelas trajadas pelos autores do roubo, sendo que as vítimas apontaram YGOR, a partir das características, como sendo o roubador que desferiu a coronhada na cabeça da vítima Edilson.

Já em poder de LUIS, os policiais encontraram a quantia de R\$392,00 (trezentos e noventa e dois reais), bem como duas blusas e uma calça idênticas àquelas usadas pelos roubadores. Ainda, CARLOS fora localizado na condução do veículo Ford KA utilizado no roubo, sendo que ele ainda arremessou para fora do veículo uma quantidade em pó branco e flaconetes vazios.

Na residência de CARLOS, os policiais lograram localizar uma bolsa preta da marca OAKLEY reconhecida pelas vítimas como sendo aquela usada pelos roubadores e, no seu interior, parte do valor subtraído da vítima, a quantia de R\$4.600,00 em notas diversas. As vítimas conseguiram reconhecer o veículo Ford Ka apreendido em poder de CARLOS como sendo aquele utilizado na empreitada criminosa, haja vista detalhes específicos do veículo.

No mais, as vítimas reconheceram as vestimentas e bolsa preta localizadas em poder dos réus como sendo aquelas utilizadas por eles na empreitada criminosa.

Quanto ao veículo apreendido em poder de CARLOS foi possível verificar que estava com o lacre das placas rompido, haja vista a sua retirada para a prática do crime e as calotas estavam novas sendo recém-instaladas. O agasalho preto de listras brancas localizado na casa de YGOR aparece nitidamente na imagem da câmera de segurança.

Ainda, a bolsa encontrada na casa de CARLOS, ainda com parte do proveito do roubo em seu interior, aparece nitidamente na imagem das câmeras de segurança. Destaca-se ainda que, quando cumpriam mandado de busca e apreensão na residência de LUIS

GUILHERME, os policiais localizaram na calçada, próximo à residência e jogados no chão, dois blusões e uma calça, sendo tais vestimentas reconhecidas pelas vítimas como aquelas usadas pelos roubadores.

No mais, nas imagens é possível visualizar o agasalho e a calça utilizados na empreitada criminosa, os quais coincidem totalmente com o agasalho e a calça apreendidos na casa de LUIS GUILHERME. Ainda, foi possível identificar o veículo Ford KA apreendido em poder de CARLOS como sendo aquele utilizado no roubo, haja vista o lacre rompido, a inexistência de calota no dia anterior aos fatos.

O laudo pericial realizado no veículo ainda evidencia o rompimento dos lacres das placas e que as calotas apostas no veículo após os fatos eram removíveis. CARLOS trabalhou no estabelecimento comercial vítima no ano de 2014.

A denúncia foi recebida em 31 de janeiro de 2022 (fls. 190/192).

Os réus foram citados (fls. 238, 240 e 242) e apresentaram defesa escrita (fls. 212/220 e 230/236).

O despacho de recebimento da denúncia foi mantido (fls. 243/244).

Durante a audiência de instrução, foram ouvidas as vítimas e testemunhas, com interrogatórios dos réus ao final (mídia).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais escritos.

Alegações finais escritas da acusação (fls. 451/464) e da defesa dos réus Ygor e Luis (fls. 470/479) e Carlos (fls. 480/487).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares pendentes de apreciação.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade restou comprovada pelos boletins de ocorrência (fls. 09/10, 19/24 e 25/32), autos de exibição e apreensão (fls. 34/38), autos de reconhecimento pessoal (fls. 41/43), autos de reconhecimento de objetos (fls. 43/49), auto de entrega (fls. 50), relatório de investigações (fls. 98/143), laudo pericial de verificação de lacre da placa identificadora (fls. 144/150), bem como pela prova oral colhida no curso da persecução penal.

A autoria é certa.

Perante a Autoridade Policial, o réu CARLOS disse que conhece LUIS porque ele mora próximo à casa de sua mãe. Não conhece YGOR. Possui o veículo Ford Ka preto, que está em nome de seu irmão, que comprou o carro há cerca de 4 meses. Não sabia que o lacre da placa estava violado. Não trabalha, quem paga o carro é a sogra e mulher. Sua companheira trabalha em uma fábrica de jóia. A calota do veículo não é nova e acompanhou o veículo quando o comprou. Disse que não participou de roubo no comércio Quesada. Sabe que é uma loja de material de construção no bairro Nova Suíça. Estava ciente da acusação de estar transportando droga no momento em foi abordado por policiais e afirma que a droga era dele, para consumo pessoal. A esposa não estava ciente de nada. Os flaconetes vazios eram dele. Encheria os flaconetes com cocaína e usaria tudo. Quando viu a viatura, pegou a droga debaixo do banco e jogou para fora do veículo. Os flaconetes estavam no assoalho próximos aos seus pés. Os policiais ingressaram em seu imóvel onde apreenderam dinheiro de

sua esposa e não sabe o valor e nem onde estava localizada. A pochete apreendida não é sua, acredita que é de sua mulher ou de seu sogro, pois o dinheiro estava dentro. Disse que já trabalhou no comércio Quesada, trabalhou por 1 ano e sete meses (fls. 64).

Em Juízo, o acusado CARLOS disse que tem 25 anos. Trabalha como ajudante geral. Os fatos ocorreram numa segunda-feira. Levou sua mulher no serviço e depois deixou o automóvel na oficina. Após ficou na casa da sua genitora. Não tem participação no crime. Não sabe por qual razão chegaram até a sua pessoa. Foi enquadrado pelos policiais. Utilizava o automóvel Ford Ka preto. Conhece o local do roubo e lá trabalhou nos anos de 2014 e 2015, conhece os donos e empregados daquela empresa. Não frequentava mais o local depois que foi embora. Comprou o automóvel do jeito que estava, seu irmão o ajudou na compra. Nem prestou atenção em lacre de placas, a calota nunca foi tirada, seu automóvel tem insulfilm. Tem antecedentes criminais por tráfico de drogas e estava em regime aberto. Já foi condenado em outro tráfico de drogas. Deixou o automóvel por volta das 7h40min e o largou com uma pessoa, depois foi embora. Conhece LUIS de vista, não conhece YGOR. Nenhuma das roupas apresentadas eram dele. Na sua casa foi encontrado dinheiro da sua mulher, ela recebeu décimo terceiro. Não sabia o valor guardado por ela e pela sua parente. A casa é da sua sogra e mora junto com sua mulher naquele imóvel. Iria trocar o óleo e mexer no filtro do automóvel, foi sozinho, era perto da casa da sua mãe a oficina. Foi buscar o carro no outro dia. Não tem qualquer mágoa com os proprietários do estabelecimento vítima, nunca teve problemas com eles. Sua função na empresa era de ajudante geral, mas trabalhou na empilhadeira. Não tinha acesso a dinheiro e valores. Não voltou mais no local depois que se desligou da empresa. No reconhecimento estava ele e mais duas pessoas. Não ouviu se as vítimas o reconheceram. O automóvel está no nome do seu irmão. Não tem dificuldade de locomoção, não manca. Tem um filho de três anos (mídia).

Perante a Autoridade Policial, o réu LUIS disse que é cunhado de YGOR, é casado com sua irmã. Estava em casa quando policiais compareceram para cumprir mandado de busca e apreensão. Foi apreendida em sua casa a quantia de R\$392,00 obtidos no trabalho de pintura com o seu pai. Ganha R\$120,00 por dia. Conhece CARLOS de vista pelo fato de ele residir próximo à sua casa. CARLOS não possui carro. Afirmou que não possui automóvel e já foi preso por porte de arma de fogo e tráfico de drogas. Desconhece as roupas que foram apreendidas. Não sabe dizer onde fica o material de construção Quesada. Disse estar confuso, não tem certeza se conhece. Acha que é o comércio no Nova Suíça, que é no bairro onde mora. Desconhece a prática de roubo ocorrida no Quesada e não participou de roubo algum (fls. 66).

Em Juízo, o acusado LUIS disse que tem 29 anos. É operador de máquinas. No dia do roubo estava trabalhando. Foram cumprir mandado de busca na sua casa. Estava dormindo com a sua esposa. Na delegacia falaram que seria investigado numa suspeita de roubo. Não foram reconhecidos. Foi apreendida uma quantia em dinheiro e era resultante do seu trabalho. É cunhado do YGOR. Ele também não tem envolvimento no crime. São perseguidos pela polícia. Conhece CARLOS de vista. Não conhece o local do roubo. Não sabe como chegaram na sua pessoa. Tem antecedentes criminais por tráfico em 2015, foi absolvido. Em 2018 caiu em outro tráfico e pagou o crime. Em 2020 teve uma posse de arma que guardava na sua casa e também já pagou. Na sua residência não foram localizadas roupas, o material foi achado perto da sua casa. As roupas que os policiais falaram não foram localizadas na sua casa. Seu cunhado foi perseguido por policiais militares por ter feito uma denúncia. Foi a Polícia Militar que achou a roupa perto da sua casa. Os objetos foram devolvidos à sua esposa. No dia 20 de dezembro estava trabalhando com seu pai. A vítima falou que um dos roubadores mancava, mas ele não manca. Não tem qualquer problema na perna (mídia).

Perante a Autoridade Policial, YGOR disse que, quanto à imputação de crime de roubo no estabelecimento Quesada, afirma não ter conhecimento ou participação. O dinheiro

que foi apreendido em sua residência foi obtido com a venda do som do carro para um rapaz do Facebook. Sabe onde fica o estabelecimento Quesada, que é uma loja de material de construção. Trabalha na banca de jornal Cultura Brasil e faz bico de garçom. Tem renda de R\$ 1.300,00 mensais, mas não possui registro em carteira. Já foi processado por tráfico, mas foi absolvido. Conhece LUIS por ser seu cunhado. Não conhece o outro rapaz. Seu veículo é uma Parati cinza, não recorda as placas. Jamais andou no veículo Ford Ka preto de um dos rapazes detidos. A calça tãctel com listras bancas é sua. A calça jeans que foi apreendida em sua casa também é sua (fls. 67).

Em Juízo, o acusado YGOR disse que tem 23 anos. É balconista e garçom. Não tem participação no roubo. Estava sendo perseguido por policiais. Em outubro de 2021 já havia sido preso em tráfico forjado. Pegou as filmagens que mostram as drogas sendo forjadas. Na audiência de custódia foi liberado. Foi reclamar no batalhão da Polícia Militar. Passados mais alguns dias falaram que ele estava envolvido nesse assalto. Conhece o local do roubo. A Corregedoria da Polícia Militar já foi duas vezes falar com ele no presídio a respeito do flagrante forjado. Foi apreendido dinheiro na sua casa e é decorrente da venda de um som. Tem dois filhos, estava apertado, vendeu para comprar presentes. Não tem antecedentes criminais. Não conhece o automóvel Ford Ka. Quanto à calça, pode dizer que ela não é do roubo. A calça que está nas imagens do roubo foi mostrada pelo advogado e não é igual à dele, há uma diferença. Tem dois filhos. Garante que é perseguido pelos policiais, drogas foram forjadas. LUIS é seu cunhado e os policiais sabem disso. Não conhece o acusado CARLOS. Desbloqueou o celular e mostrou aos guardas, não tinha qualquer conversa com CARLOS. No dia do reconhecimento ouviu algumas vítimas dizendo que não eram eles os roubadores. Ouviu uma conversa que o dinheiro não seria devolvido. A vítima falou que um dos roubadores mancava, mas ele não manca. Não tem qualquer problema na perna (mídia).

A versão dos acusados não convence e cede ante o teor da prova oral colhida.

A vítima Dorival Quesada Filho disse que estava no balcão olhando o celular, quando cerca de três indivíduos ingressaram com um funcionário (motorista) rendido, abordado do lado de fora do comércio. Um dos roubadores colocou uma arma em sua cabeça, exigindo que todos deitassem. Deitou perto das meninas (balconistas). Um dos roubadores chutou a porta do quartinho do fundo e depois pegou seu irmão, levando-o até o fundo e achando que ali tinha um cofre. Seu irmão tomou uma coronhada. No alçapão da parede não tinha nada. Seu irmão tomou outra coronhada. O local foi aberto e nada tinha. Pegaram seu celular. As pessoas que chegavam eram colocadas para dentro da loja, a porta do comércio foi baixada. Eles procuravam dinheiro. Ouviram barulho de uma viatura vindo de longe, tendo os assaltantes fugido em disparada. Foram subtraídos dinheiro (doze mil reais) e três aparelhos celulares. Na delegacia reconheceu um dos réus, ex-empregado há um certo tempo, de nome CARLOS, pelas características. Ele foi um excelente funcionário e trabalhou um tempo com eles. Só o reconheceu na delegacia. No momento do crime, os assaltantes estavam encapuzados, não ficou olhando muito para os agentes. Reconheceu CARLOS pela fisionomia. No dia do roubo não reconheceu ninguém. Pela filmagem da loja e após a chegada dos policiais, viu que um dos roubadores mancava de uma perna, é o que deu a coronhada no seu irmão, bem como visualizou as vestimentas dos assaltantes. Foi apreendida uma pochete preta e a reconheceu na delegacia, viu isso pela filmagem, um dos roubadores fazia uso da pochete localizada pelos guardas. Detalhes da roupa e pochete foram vistas pelas filmagens. Parte do dinheiro foi recuperada. Só pelas filmagens é que viu as vestimentas dos roubadores e a pochete, não ficou olhando para os agentes no momento do delito. Não olhou mais a filmagem antes da audiência, já se foram oito meses desde a data do delito. As roupas encontradas pelos policiais eram idênticas às que foram utilizadas. Reconheceu CARLOS como um ex-funcionário na delegacia. No assalto não viu rosto de alguém, por isso não o identificou. Não tem qualquer queixa dele, foi um excelente funcionário. Nunca mais o viu depois da saída da empresa. CARLOS não usava óculos e nem mancava

quando trabalhou no seu comércio (mídia).

A vítima Flávia Renata Amo Quesada, por sua vez, declarou que estavam trabalhando, era 20 de dezembro, pela manhã (10h30min), e de repente três assaltantes ingressaram no comércio, anunciando assalto e pedindo que deitassem. Ficou deitada, abaixou a cabeça e não viu detalhes. Os dois donos foram abordados pelos roubadores. Eles gritavam muito e pegaram dinheiro. Depois, os roubadores ouviram a polícia chegar e saíram correndo. Um dos agentes usava uma pochete, na delegacia viu esse objeto e o reconheceu. No vídeo viu o automóvel utilizado na prática delitiva parado em frente ao comércio. Reconheceu o denunciado CARLOS, antigo funcionário da loja, como um dos assaltantes na delegacia, ele trabalhou no comércio e foi um excelente empregado. Os demais roubadores usavam capuzes, não tinha como identificar. As roupas que estavam na delegacia e a filmagem ajudaram a descobrir o crime. Chegou a ver o automóvel pelas imagens. Era um veículo "Ford/Ka", de cor preta, o automóvel estava parado na delegacia. A pochete era preta, as roupas dos assaltantes eram marcantes, um deles tinha um símbolo na roupa que chamava atenção. Reconheceu CARLOS como sendo um dos assaltantes, ele trabalhou há cerca de quatro anos no comércio. No dia do crime não ficou olhando os assaltantes. Reconheceu CARLOS na delegacia, as vestimentas e o automóvel que foram localizados batiam com as do roubo. Na delegacia foram apresentadas três pessoas. De acordo com o vídeo, os policiais falaram que eles eram os autores do roubo. Na delegacia reconheceu CARLOS como ex-funcionário, mas pelo vídeo as roupas são iguais, a altura batia, assim como as características físicas. Fez o reconhecimento das roupas localizadas. Não foi falado na delegacia de quem era o automóvel, só viu o carro parado em frente ao distrito policial. Não tem qualquer queixa de CARLOS, ele não voltou mais na empresa, nunca mais o viu. Os réus não viram ela na delegacia. As roupas eram iguais da filmagem, assim como dos demais. A polícia foi até o local do roubo e pediu as filmagens. Dois dias depois é que fizeram a apreensão dos objetos, pelas imagens viu que tudo batia. A prisão foi cerca de dois dias após o roubo, os fatos ocorreram numa segunda-feira e a prisão foi numa quarta-feira (mídia).

A vítima Edilson de Jesus Quesada disse que estavam trabalhando e foram surpreendidos pelos roubadores. Tiveram que deitar. Teve que abrir o quartinho do fundo, antigamente usavam aquele local para guardar cheques e dinheiro. Hoje trabalham mais com PIX, o quartinho está desativado há um certo tempo. Tomou coronhada na cabeça. Pegaram dinheiro da gaveta. Tomou outra coronhada. Fizeram um terror. Sua cabeça sangrou. Teve que tomar pontos. Foram roubados três celulares e doze mil reais. No quartinho tinha um pouco de troco, ficava dentro de um baldinho. O objeto foi levado. Foram subtraídos aproximadamente doze mil reais, até mais. Levaram muito troco. Os roubadores usavam máscaras, não tinha como ver o rosto deles. Na delegacia as roupas apresentadas eram as mesmas do dia do delito, o automóvel envolvido Ford Ka, de cor preta, foi apreendido. O dinheiro devolvido a eles era o mesmo do comércio. Na delegacia não reconheceu ninguém. As roupas estavam na delegacia, eram idênticas a do vídeo, assim como o automóvel Ford Ka de cor preta. Até o dinheiro batia. Os policiais não contaram onde as roupas foram localizadas. As blusas e a calças batiam, eram iguais a da filmagem. Não tem como reconhecer os réus, eles usavam máscaras. Falaram na delegacia que os suspeitos foram presos. Estava com medo, tomou duas coronhadas, ficou meio aéreo, por isso não tem condições de reconhecer, ficou traumatizado. As mesmas roupas apresentadas na delegacia apareceram nas filmagens, assim como o automóvel envolvido. As roupas estavam no chão da delegacia. CARLOS trabalhou no comércio. O dinheiro roubado foi devolvido no mesmo elástico que usam. Eram três roubadores e tomou coronhada de um deles. A ação foi premeditada porque eles foram até a sua pessoa e queriam abrir o quartinho do fundo, o local estava desativado há um certo tempo. Só quem trabalhou na loja sabia desse quarto, antigamente fazia uso, hoje não usam mais. O local funcionou como guarda de dinheiro há cerca de três anos. Na época MARCOS trabalhava. Todos os funcionários sabiam da existência do quartinho naquela época, hoje não usam mais (mídia).

Como é sabido, em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima, que nenhum interesse tem no deslinde da demanda, é de suma importância, pois narrando o proceder de estranhos, o único interesse delas é apontar os verdadeiros culpados e recuperar eventuais bens perdidos e não acusar inocentes.

Sobre o tema em comento, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo é remansosa:

"Art. 157, par. 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal – Autoria e materialidade delitiva demonstradas. Prova – Palavras da vítima e de servidores públicos – Credibilidade – Inexistência de motivos para acusarem injustamente o réu. Pena e regime prisional corretamente fixados. Recurso não provido." (TJSP; Apelação Criminal 1505139-53.2020.8.26.0228; Relator (a): Machado de Andrade; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 28ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/07/2021; Data de Registro: 02/07/2021).

"ROUBO QUALIFICADO – EMPREGO DE ARMA e CONCURSO DE AGENTES. Fragilidade da prova. Não comprovada. Negativa de autoria que não encontra consonância nas demais provas. No cotejo entre a fala da acusada, isento de compromisso e de produzir prova contra si próprio e da vítima que pode responder por suas afirmações em faltando com a verdade, de se valorar a palavra destes últimos. Regime fechado. Mantido. RECURSO NÃO PROVIDO." (TJSP; Apelação Criminal 0004409-78.2009.8.26.0624; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavaleiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/11/2016; Data de Registro: 24/11/2016).

"Roubo majorado tentado. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras da vítima e das testemunhas. Versão do réu inverossímil. Elementos colhidos na fase administrativa que podem ser valorados quando confirmados por outros submetidos ao contraditório. Condenação acertada. Regime fechado que se impõe. Gravidade do delito e circunstâncias fáticas, notadamente a presença de múltiplos agentes, o enfrentamento físico com a vítima que o justificam e a recaptura do réu em flagrante pelo mesmo delito algum tempo depois. Recurso da defesa improvido. Recurso da acusação provido." (TJSP; Apelação Criminal 0000271-21.2014.8.26.0292; Relator (a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jacareí - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/10/2016; Data de Registro: 01/11/2016).

A testemunha Wiliam Ricardo de Almeida Marchi disse que era delegado da Delegacia de Investigações Gerais de Limeira e participou das investigações do caso. Chegou ao conhecimento deles o roubo no estabelecimento comercial. O comércio já era objeto de investigação por ter sido alvo de outro roubo. As forças policiais de Limeira (Polícia Militar e Guarda Civil Municipal) foram mobilizadas para ajudar a elucidar o caso. Chegaram ao conhecimento deles o envolvimento dos acusados YGOR, CARLOS e LUIS. Logo foi identificado o automóvel Ford Ka, de cor preta, sem placa. O automóvel estava aguardado numa oficina perto do comércio. Havia uma comunicação de venda em relação ao réu CARLOS, era do irmão dele. Os três acusados são envolvidos em crimes de tráfico e patrimoniais, são conhecidos nos meios policiais. Fizeram operação conjunta, recuperaram objetos e o automóvel utilizados no crime. Viram que o veículo estava com lacre de placas rompido, assim como uma calota nova instalada, nas imagens aparecem o automóvel sem calotas. As roupas utilizadas no crime foram apreendidas. Há imagens e vídeos anexados. Embora todos estivessem com capuzes, os réus foram reconhecidas pelas estaturas e modo de andar. YGOR teria um andar diferente. Houve representação pela prisão preventiva, eis que evidentes os indícios. A cabeça de uma das vítimas foi lesionada. Foram utilizadas duas armas de fogo e uma arma branca, as quais não foram apreendidas. Todos negaram participação no delito de roubo, CARLOS era ex-funcionário do comércio, isso chamou a atenção

dos agentes policiais durante as investigações. Um cômodo do comércio foi arrombado, alçapão foi olhado, era local de esconderijo de dinheiro, acredita que foi "fita-dada" por parte de CARLOS. Chegaram até YGOR e LUIS porque tiveram informações privilegiadas, era um trio envolvido no roubo. Identificaram o automóvel envolvido e o condutor na posse do veículo. Os policiais deixaram bem claro que todos os réus andavam juntos e estavam envolvidos no tráfico de drogas naquela região. Tanto guardas civis municipais, assim como policiais militares e policiais civis disseram isso. Não pode revelar outras fontes. Não entrou em nenhuma residência dos acusados. Os mandados foram cumpridos de forma simultânea, não sabe o nome dos policiais civis que cumpriram os mandados. Consta detalhes no relatório das roupas apreendidas, assim como imagens do momento do roubo. Lembra que tinha calça jeans e roupa listrada, é comum entre os roubadores a troca de vestimentas para dificultar a apuração do crime. Não lembra a cor da calça de moleton que aparece nas imagens. Quanto ao proprietário da oficina, não se recorda dele. Foi observado pelos policiais o carro no dia do roubo dentro da oficina, como se estivesse em reparo, com capô aberto. No outro dia foi fotografado o automóvel para fora da oficina e quando do cumprimento do mandado não estava mais na oficina em questão. O dono da oficina não está envolvido com o roubo, a versão do proprietário permaneceu no relatório de investigação, não reduziu a termo para não atrasar o prazo do inquérito policial. O automóvel foi levado para a oficina após o roubo e lá deixado para "esfriar". Acredita que o carro foi deixado para trocar óleo, de modo a dizer que não havia qualquer envolvimento daquele veículo na empreitada criminosa, que não chegassem até os roubadores. Na delegacia só estavam os três réus, não foram colocadas outras pessoas, eles usavam capuzes no dia do roubo, nem daria reconhecimento por parte das vítimas, pelos portes físicos são todos parecidos, o que chamou a atenção foi o andar de YGOR, confirmou isso na delegacia no dia da prisão (mídia).

A testemunha Edirlei Aparecido Narciso (policial militar) disse que apoiou o cumprimento de mandados de busca e prisão. Foram na residência do acusado YGOR. No guarda-roupas do quarto foram localizadas uma calça jeans azul clara e outra de "tectel" de cor preta, com listras brancas na lateral, um celular "Iphone 7", além de determinada quantia em dinheiro (R\$628,00). Ficou sabendo que essas roupas foram utilizadas na prática do crime. Todos os pertences de YGOR foram levados ao distrito policial. O réu nada disse a eles. Não viu o vídeo do roubo, só foi ajudar a cumprir o mandado (mídia).

A testemunha Jeruso Alves Nascimento, investigador de polícia, contou que participou em parte das investigações. Atuou na parte das imagens da filmagem e cumprimento do mandado de busca na casa de YGOR, assim como da análise do celular apreendido. Esteve na residência da casa do pai de YGOR. Fez alguns dos relatórios que estão nos autos. Roupas foram reconhecidas pelas vítimas, tais como a pochete, calças e moletons utilizados. Não estava na apreensão dos valores em dinheiro, não acompanhou o interrogatório dos acusados. Não acompanhou a diligência na oficina e não sabe quem participou. Chegou a ver as vestimentas apreendidas e a filmagem das câmeras de segurança do comércio. Chegaram a conclusão que eram as mesmas roupas após a oitiva das vítimas. O símbolo e formato da pochete eram idênticos. Os acusados negam envolvimento com o crime (mídia).

A testemunha Lucimeire Labaci, investigadora de polícia, disse que chegou informações de três rapazes envolvidos no roubo do comércio. Houve utilização de um veículo Ford Ka. A informação era que os réus usaram o automóvel em questão para cometer o delito. Havia compra e venda envolvendo o irmão de CARLOS. Foram cumpridos mandado de busca na residência dos denunciados com apoio da Guarda Civil Municipal e Polícia Militar. Participou das buscas na casa de LUIS e lá encontraram trezentos e poucos reais, assim como um celular. Policiais militares encontraram roupas numa esquina perto da casa de LUIS no dia do cumprimento do mandado e entregaram ao delegado, não sabe o nome dos policiais. As vestimentas foram jogadas na casa de vizinho quando os policiais chegaram para cumprir o mandado e o vizinho

jogou para fora. No relatório tem as imagens das roupas. Das outras buscas não participou. Eram três vítimas. As vestimentas foram mostradas a elas. Havia uma roupa da marca Rip Curl, uma roupa cinza com símbolo verde, assim como um pochete com símbolo. Os objetos foram reconhecidos pelas vítimas de imediato. Um dos réus manca e as vítimas aludiram a isso. Não foi na oficina mecânica, foi seu colega Mario que foi até lá. Na oficina foi trocado apenas o óleo. As rodas do automóvel eram velhas no dia dos fatos, mas no dia da apreensão estavam novas, sem riscos. Dava a impressão de ter sido colocada recentemente no automóvel para despistar. Houve um roubo em posto de gasolina dias antes e há informação de que os réus podem estar envolvidos, apesar de não terem sido reconhecidos. LUIS alegou que o dinheiro era decorrente de um serviço como pintor. Do YGOR não participou do cumprimento do mandado. O celular de LUIS foi analisado, mas nada tinha de incriminador. Chegou a fazer pesquisas do automóvel Ford Ka (mídia).

Ressalto que o depoimento de policiais civis e militares neste caso é perfeitamente válido. É inadmissível alegar que seriam suspeitos. Não restou comprovada qualquer agressão, armação ou perseguição dos policiais, que não tinham qualquer motivo aparente ou concreto para incriminar injustamente o réu.

Sobre a admissibilidade de tais testemunhos, cito o seguinte entendimento jurisprudencial:

"(...) Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10). (TJSP; Apelação 0003912-21.2015.8.26.0635; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 25/09/2017).

Foi ouvida uma testemunha de defesa.

A testemunha Ricardo Gerônimo disse que trabalhava numa oficina. Quem levou o automóvel na oficina era um rapaz moreno, foi ele que recebeu. O automóvel foi deixado no período do almoço, entre meio dia e uma hora. A pessoa pediu para trocar óleo do motor, água e filtro de óleo. O carro estava com placas. Não se recorda se tinha calotas. Havia insulfilm no automóvel. Havia um outro rapaz junto com essa pessoa em outro automóvel. O Ford Ka foi deixado e o amigo levou ele embora, não conhece essa pessoa. No outro dia ele foi buscar o automóvel na oficina (mídia).

Pois bem.

Pelo teor da prova oral e documental colhida, os acusados estavam encapuzados e se deslocaram até o estabelecimento vítima, a bordo de um veículo Ford Ka de cor

preta. No local, os roubadores subjugaram as vítimas, determinando que elas deitassem no chão, mediante emprego de armas de fogo e arma branca.

Em dado momento, o réu YGOR pegou a vítima Edilson e o levou até outra sala, onde subtraiu vasta quantia em dinheiro. Em seguida, YGOR obrigou Edilson a abrir um cadeado existente em alçapão para de lá subtrair mais dinheiro, dando-lhe coronhadas na cabeça e causando lesão corporal.

Não bastasse a quantia acima, os acusados subtraíram mais valor em dinheiro, que estavam na caixa e na gaveta do estabelecimento, totalizando a quantia de doze mil reais. Ainda, subtraíram três aparelhos celulares existentes no comércio, deixando o local em disparada em poder do automóvel Ford Ka de cor preta, eis que notaram a aproximação da polícia.

É certo que não houve prisão em flagrante. Iniciou-se uma investigação por meio das filmagens existentes no estabelecimento empresarial e levantamento das pessoas envolvidas, o que demandou participação da Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal de Limeira.

A investigação apontou que o Ford Ka de cor preta era de propriedade do irmão de CARLOS e as placas tinham sido retiradas para o cometimento do crime. No mesmo dia do delito, o automóvel foi visto pelos policiais numa oficina mecânica das proximidades. O nome do trio surgiu durante o trabalho policial, eis que envolvidos na prática de delitos patrimoniais e de tráfico, conforme bem frisado pelo delegado William Ricardo de Almeida Marchi e pela investigadora Lucimeire Labaci em audiência.

Durante o cumprimento de mandado, os policiais civis encontraram na residência que YGOR residia a quantia de R\$628,00 (seiscentos e vinte e oito reais) em notas diversas (cf. fls. 119), assim como uma calça idêntica àquela utilizada pelos autores do roubo (cf. fls. 122), havendo reconhecimento da vestimenta pelas vítimas e pela investigação da Polícia Civil.

No imóvel do acusado CARLOS, por sua vez, os agentes policiais localizaram uma pochete preta com marca aparente (Oakley – cf. fls. 120), reconhecida pelas vítimas como aquela usada pelos roubadores (filmagem das câmeras de segurança). No seu interior, localizaram a quantia de R\$4.600,00 em notas diversas, oriunda do comércio roubado (cf. fls. 118), havendo menção pelas vítimas de que CARLOS já trabalhou no local assaltado e conhecia o antigo local de esconderijo do dinheiro.

Não bastasse a localização de parte do dinheiro e da pochete, o automóvel apreendido em poder de CARLOS era da mesma marca, modelo e cor do utilizado na empreitada criminoso. Verificou-se que o lacre da placa estava rompido (cf. fls. 99/101), o que reforça a tese de que houve a retirada do emplaceamento para o cometimento do delito patrimonial dois dias antes, além da instalação de calotas novas e passagem por oficina mecânica para uma suposta revisão no mesmo dia da prática criminoso, de modo a dificultar a elucidação do crime e seus autores.

Na residência de LUIS, os policiais civis encontraram a quantia de R\$392,00 em notas diversas (cf. fls. 119). Policiais militares encontraram roupas jogadas numa esquina (dois blusões e uma calça – cf. fls. 121), nas proximidades da casa do acusado, no mesmo dia do cumprimento do mandado, e entregaram ao delegado. A informação é que as vestimentas foram jogadas na casa do vizinho quando os policiais civis ali chegaram para cumprir o mandado de busca, com a localização da vestimenta numa calçada.

É certo que as três vítimas ouvidas em audiência frisaram que as vestimentas e a pochete preta localizadas durante o cumprimento de mandado de busca eram idênticas àquelas utilizadas pelos roubadores. No interior da pochete foi encontrada vasta

quantia em dinheiro, em notas diversas, assim como mais quantia monetária também foi encontrada na residência de todos os imputados, em notas miúdas, chegando a vítima Edilson a frisar que o elástico utilizado e o dinheiro devolvido pelos policiais civis eram o mesmo do seu estabelecimento.

Anoto que as circunstâncias de grave ameaça que foram impingidas aos ofendidos, quando abordadas sob a mira de armas de fogo e diante de pessoas encapuzadas, prejudicaram a observação atenta sobre os autores da ação delitiva, mas o conjunto dos elementos probatórios colhidos no curso da ação penal permite a conclusão segura de que os réus, ao contrário do alegado pela defesa, foram os responsáveis pela subtração dos bens do comércio.

Apesar da negativa judicial, a versão dos acusados demonstrou-se pouco crível diante dos demais elementos comprobatórios apresentados. Havendo apreensão da coisa furtada em poder dos agentes dois dias após o roubo, inverte-se o ônus probatório, competindo-lhes a apresentação de justificação verossímil para a posse da res furtiva, o que não se viu no caso em tela, na esteira da jurisprudência abaixo:

"APELAÇÃO. ROUBO. Artigo 157, § 2º, II, do Código Penal - Emprego grave ameaça, mediante concurso de pessoas, para subtração de veículo e aparelhos celulares. APELO DA DEFESA. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório hábil e robusto. Apreensão em flagrância em posse da res. Negativa frágil (...) Harmonia entre as provas - (...) - RECURSO NÃO PROVIDO". (TJSP; Apelação Criminal 1526047-34.2020.8.26.0228; Relator (a): José Vitor Teixeira de Freitas; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 7ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/07/2022; Data de Registro: 29/07/2022).

"APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo - Materialidade e autoria comprovadas - Acusado preso em flagrante na posse do bem subtraído - (...) - Depoimentos firmes e seguros dos policiais militares atuantes no caso - Condenação mantida - (...) - Recurso desprovido". (TJSP; Apelação Criminal 1513435-64.2020.8.26.0228; Relator (a): Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 31ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/06/2021; Data de Registro: 09/06/2021).

Respeitado o entendimento da combativa defesa, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e a autoria do crime de roubo imputado.

A causa de aumento de pena do emprego de arma deve subsistir, ante o teor da prova oral. As vítimas confirmaram em audiência que houve emprego de arma de fogo na prática delitiva, fato corroborado pelas imagens da câmera de segurança do local.

Nem alegue a defesa que a falta de apreensão da arma tem o condão de elidir a causa de aumento, pois, segundo a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do EREsp nº 961.863/RS (submetido à sistemática dos recursos repetitivos), é dispensável a apreensão ou confecção de laudo pericial, desde que outras provas demonstrem a sua configuração, como neste caso concreto em que as vítimas foram categóricas ao asseverarem que os agentes utilizaram armas de fogo para abordá-las.

Eis o teor do julgado:

"CRIMINAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I - Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. Precedentes do STF. II - Os depoimentos do condutor, da vítima, das testemunhas,

bem como qualquer meio de captação de imagem, por exemplo, são suficientes para comprovar a utilização de arma na prática delituenta de roubo, sendo desnecessária a apreensão e a realização de perícia para a prova do seu potencial de lesividade e incidência da majorante. III - A exigência de apreensão e perícia da arma usada na prática do roubo para qualificá-lo constitui exigência que não deflui da lei resultando então em exigência ilegal posto ser a arma por si só -- desde que demonstrado por qualquer modo a utilização dela - instrumento capaz de qualificar o crime de roubo. IV - Cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão. V - Embargos conhecidos e rejeitados, por maioria". (STJ, EREsp 961.863/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Rel. p/ Acórdão Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2010, DJe 06/04/2011).

As vítimas descreveram em audiência que havia mais de uma pessoa praticando o crime de roubo, fato corroborado pelas imagens das câmeras de segurança. Então, o caso é de reconhecimento do concurso de agentes. Os réus atuaram numa perfeita conjugação de vontades e divisão de tarefas.

Não há que se cogitar em tentativa. O roubo se consumou, porquanto os réus lograram inverter a posse sobre os bens subtraídos. Como é sabido, o roubo se consuma no momento da inversão da posse, cessada a violência ou grave ameaça empregada.

Tal entendimento se encontra consubstanciado na Súmula nº 582 do STJ:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

Registre-se que, eventual uso de álcool ou droga não exime a responsabilidade dos réus, porque voluntária. Recorde-se da advertência feita por Fernando Capez, ao acentuar a seguinte lição:

"A embriaguez não accidental jamais exclui a imputabilidade do agente, seja voluntária, culposa, completa ou incompleta. Isso porque ele, no momento em que ingeria a substância, era livre para decidir se devia ou não fazer. A conduta, mesmo quando praticada em estado de embriaguez completa, originou-se de um ato de livre arbítrio do sujeito, que optou por ingerir a substância quando tinha a possibilidade de não o fazer. A ação foi livre na sua causa, devendo o agente, por essa razão, ser responsabilizado". (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal, v.1. 23. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019).

A embriaguez só é proveniente de caso fortuito quando o sujeito desconhece o efeito inebriante da substância que ingere. Em sendo voluntária, não há falar-se em exclusão da responsabilidade penal do réu.

Demonstrada a procedência da imputação contra os acusados, não existindo justificativas para seus atos, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

YGOR HENRIQUE VICTOR

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais não lhe são nada favoráveis.

O acusado agiu com intenso dolo, deflagrando violenta ação. Com os demais réus, renderam as vítimas que estavam em seu estabelecimento comercial, impingindo desnecessária violência, chegando a dar coronhadas e causando sangramento numa das vítimas (cf. laudo de fls. 56/57 e imagens de fls. 114/115).

Tais circunstâncias revelam personalidade criminoso do réu, desprovida de qualquer espírito de solidariedade, tudo a exigir maior censura no que se refere às circunstâncias do crime, da conduta social e da personalidade do agente.

Por todos esses argumentos, atendendo aos critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base do crime de roubo acima do mínimo legal (1/6), ou seja, 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com pagamento de 11 (onze) dias multa.

Na segunda fase, não há agravante ou atenuante a ser reconhecida.

Por conta da causa especial do aumento de pena (utilização de arma de fogo), acrescenta-se o aumento de 2/3 (dois terços), com pena final de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, a qual torno definitiva na ausência de outras causas modificadoras.

O delito de roubo também foi qualificado pelo concurso de pessoas, mas deixo de aplicar a causa de aumento por força do disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, ao elencar que, no concurso de causas de aumento previstas na parte especial, o juiz pode limitar-se a um só aumento, prevalecendo a causa que mais aumente.

Fixo a pena de multa no valor mínimo legal, ante a falta de prova de condição econômica do réu.

Torno a pena acima definitiva.

CARLOS VINÍCIUS ANJOS DE LIMA

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais não lhe são nada favoráveis.

O acusado agiu com intenso dolo, deflagrando violenta ação. Com os demais réus, renderam as vítimas que estavam em seu estabelecimento comercial, impingindo desnecessária violência, chegando a dar coronhadas e causando sangramento numa das vítimas (cf. laudo de fls. 56/57 e imagens de fls. 114/115).

Tais circunstâncias revelam personalidade criminosa do réu, desprovida de qualquer espírito de solidariedade, tudo a exigir maior censura no que se refere às circunstâncias do crime, da conduta social e da personalidade do agente.

Por todos esses argumentos, atendendo aos critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base do crime de roubo acima do mínimo legal (1/6), ou seja, 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com pagamento de 11 (onze) dias multa.

Na segunda fase, considerando a agravante da reincidência (Autos nº 0003448-64.2018.8.26.0320 - fls. 441/443), elevo a pena base em 1/6, perfazendo em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa. Não há atenuantes.

Não se conhece qualquer declaração de inconstitucionalidade quanto à reincidência por parte dos tribunais superiores, muito menos a necessidade de certidões cartorárias específicas para esse fim, anotando-se que a folha de antecedentes se presta para tanto.

A reincidência não implica dupla valoração negativa do mesmo fato. Nada impede o juiz de valorar negativamente na fase de fixação da pena a escolha do agente em voltar a delinquir, o que confere maior juízo de censura em relação a nova conduta delitativa praticada, não se tratando de nova punição do crime pretérito. Assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF):

"AGRAVANTE - REINCIDÊNCIA - CONSTITUCIONALIDADE - Surge harmônico com a

Constituição Federal o inciso I do artigo 61 do Código Penal, no que prevê, como agravante, a reincidência". (STF, RE 453000, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-194 DIVULG 02-10-2013 PUBLIC 03-10-2013).

Por conta da causa especial do aumento de pena (utilização de arma de fogo), acrescenta-se o aumento de 2/3 (dois terços), com pena final de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, mais pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a qual torno definitiva na ausência de outras causas modificadoras.

O delito de roubo também foi qualificado pelo concurso de pessoas, mas deixo de aplicar a causa de aumento por força do disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, ao elencar que, no concurso de causas de aumento previstas na parte especial, o juiz pode limitar-se a um só aumento, prevalecendo a causa que mais aumente.

Fixo a pena de multa no valor mínimo legal, ante a falta de prova de condição econômica do réu.

Torno a pena acima definitiva.

LUIS GUILHERME DE MATOS

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais não lhe são nada favoráveis.

O acusado agiu com intenso dolo, deflagrando violenta ação. Com os demais réus, renderam as vítimas que estavam em seu estabelecimento comercial, impingindo desnecessária violência, chegando a dar coronhadas e causando sangramento numa das vítimas (cf. laudo de fls. 56/57 e imagens de fls. 114/115).

Tais circunstâncias revelam personalidade criminosa do réu, desprovida de qualquer espírito de solidariedade, tudo a exigir maior censura no que se refere às circunstâncias do crime, da conduta social e da personalidade do agente.

Ao contrário do alegado pelo douto Promotor de Justiça, não há maus antecedentes a serem considerados. Anote-se que os Autos nº 0025726-64.2015.8.26.0320 (fls. 435/438) refere-se a advertência pelo cometimento do crime do artigo 28 da Lei de Drogas, enquanto os Autos nº 1502281-64.2020.8.26.0320 (fls